

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 압류재산 감정평가 보수 지급기한 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 같은 세칙 제19조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획과 이에 대한 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제25조 제1항에 따르면 관서의 장이 압류재산의 공매예정가격을 제시하지 아니한 경우에는 공매예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고 다만, 부동산을 평가하는 경우에는 「감정인 운영요강」에 따른 지정 감정평가법인등에게 의뢰하도록 되어 있으며

「감정인 운영요강」의 [별지 제1호 서식] ‘(압류·국유재산) 지정감정평가법인등 위촉 및 감정평가위임계약서’ (이하 “감정평가 계약서” 라 한다) 제9조 제5항에 따르면 공사는 감정평가법인등으로부터 감정평가서를 송부 받는 경우 14일 이내 감정평가서의 이상유무를 검사하여야 하며, 검사를 완료한 후에는 5일 이내 감정평가 보수를 지급하되 다만, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있도록 되어 있다.

(감정평가서를 송부 받은 날로부터 최장 24일 이내 지급을 요함)

따라서, 특별한 사유 없이 감정평가 보수 지급이 지연되어 공공기관의 관행적 갑질로 비춰지지 않도록 감정평가 계약서에서 정한 감정평가 보수 지급 기한을 철저히 준수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 동안 서울서부지역본부 소관 압류재산에 대하여 감정평가 보수 지급 실태를 점검한 결과

2020. 10. 1. ♣♣세무서로부터 수입한 체납자 ▶▶▶의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘▽▽▽▽시 ◆◆구 ○○동 XXX 제XXX동 제XX층 제XXXX호’의 경우 2021. 6. 2. (주)나라감정평가법인으로부터 감정평가서를 송부 받고 134일이 지난 2021. 10. 14. 감정평가 보수(1,992천 원)를 지급하는 등

[표 3] 및 [별지 2] “압류재산 감정평가 보수 지급 지연 명세”와 같이 전체 감정평가 보수 지급 1,289건 중 29.2%인 376건(감정평가 보수 총 합계액: 228,170천 원)이 감정평가서를 송부 받은 날로부터 25일이 경과한 후에 지급된 것으로 확인되었다.

[표 3] 압류재산 감정평가 보수 지급 지연 현황

(단위: 건, 천 원)

구분	합계	24일 이내 지급	지연일수*(평균 49일 소요)				
			합계	1~10일	11~30일	31~50일	51일~

“기재 생략”

* 감정평가서를 송부 받은 날로부터 25일째 되는 날을 1일로 계산

한편, [그림 1]과 같이 조세정리시스템에서는 감정평가 보수 지급에 대한 기일관리로 ‘미지급 감정료’를 지원하면서 ①감정평가서접수일, ②감정료 지급기한, ③감정료 지급 지연일수를 보여주고 있었는데 다음과 같은 개선사항이 확인되었다.

[그림 1] 조세정리시스템 기일관리 ‘미지급 감정료’ 화면

“기재 생략”

먼저 ①감정평가서 접수일은 감정평가법인등으로부터 감정평가서를 송부 받은 일자가 아닌 송부 받은 후의 접수일자를 보여주고 있어 정확하게 감정평가서를 송부 받은 일자가 제공되지 않고 있었고

②감정료 지급기한은 감정평가 계약서에서 정하는 지급 기한의 마지막 날인 ①감정평가서 접수일로부터 24일째 되는 날을 표시하고 있었고

③감정료 지급 지연일수는 ①감정평가서 접수일로부터 25일째 되는 날부터 지연일수를 1일로 표시하면서 지연일수가 발생하는 건에 대해서만 조회되고 있어 감정료 지연 지급에 대한 사전 예방 기능은 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 정확한 감정평가 보수 지급기한을 알 수 있도록 ①감정평가서 접수일은 실제 감정평가법인등으로부터 ①감정평가서를 송부 받은 일자로 반영하고

사전에 감정평가 보수 지급기한을 준수할 수 있도록 ‘미지급 감정료’ 메뉴 제목을 ‘감정료 지급 기한’¹⁾으로 변경하고, 감정평가서를 송부 받은 일자로부터 감정평가 계약서 상 감정평가서의 이상 유무 검사 기간인 15일 이후부터 기일관리에 표시되게 하는 등의 개선이 필요해 보였다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 감정평가 보수 지급 업무를 철저히 하겠다고 하였으며

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 조세 정리시스템 상 미지급 감정료 기일관리에 대하여 검토 후 개선하겠다고 하였다.

1) 현행 미지급 감정료도 포함하게 됨

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 감정평가 계약서에서 정한 기한 내에 압류재산 감정평가 보수가 지급될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하며 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)

조세채권관리처장은 압류재산 감정평가 보수 지급이 지연되지 않도록 사전에 지급 기한을 안내하는 등 현행 조세정리시스템 상 감정료 지급 관련 기일관리를 개선하시기 바랍니다.(개선)